

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY_ORGANICA 1/2004

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
objeto de la ley / publicidad ilícita	1-10	Artículo 1. objeto de la ley; Artículo 2. principios rectores; Artículo 3. planes de sensibilización; Artículo 4. principios y valores del sistema educativo; ...
titulares de la acción de cesación y rectificación / bis	11-19 bis	Artículo 11; Artículo 12. titulares de la acción de cesación y rectificación; Artículo 13. medios de comunicación; Artículo 14. los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos; ...
asistencia jurídica / bis	20-28 bis	Artículo 20. asistencia jurídica; Artículo 21. derechos laborales y de seguridad social; Artículo 22. programa específico de empleo; Artículo 23. acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras; ...
ter / protección contra los malos tratos	28 ter-37	Artículo 28 ter; Artículo 29. la delegación especial del gobierno contra la violencia sobre la mujer; Artículo 30. observatorio estatal de violencia sobre la mujer; Artículo 31. fuerzas y cuerpos de seguridad; ...
protección contra las amenazas / formación	38-47	Artículo 38. protección contra las amenazas; Artículo 39. protección contra las coacciones; Artículo 40. quebrantamiento de condena; Artículo 41. protección contra las vejaciones leves; ...
jurisdicción de los juzgados / pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer	48-57	Artículo 48. jurisdicción de los juzgados; Artículo 49. sede de los juzgados; Artículo 50. planta de los juzgados de violencia sobre la mujer; Artículo 51. plazas servidas por magistrados; ...
competencias en el orden penal / de la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas	58-67	Artículo 58. competencias en el orden penal; Artículo 59. competencia territorial; Artículo 60. competencia por conexión; Artículo 61. disposiciones generales; ...
garantías para la adopción de las medidas / delegados de la jefatura de la fiscalía	68-72	Artículo 68. garantías para la adopción de las medidas; Artículo 69. mantenimiento de las medidas de protección y seguridad; Artículo 70. funciones del fiscal contra la violencia sobre la mujer; Artículo 71. secciones contra la violencia sobre la mujer; ...

2. Resumen de estudio

objeto de la ley / publicidad ilícita (arts. 1-10)

- La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2.
- Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
- De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

titulares de la accion de cesacion y rectificacion / bis (arts. 11-19 bis)

- El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.
- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- Derecho a la atención sanitaria. 1.

asistencia juridica / bis (arts. 20-28 bis)

- Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
- Justificación de las faltas de asistencia.
- Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

ter / proteccion contra los malos tratos (arts. 28 ter-37)

- Medidas para garantizar el derecho a la reparación. 1.
- El párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente: «Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª de este apartado.»
- Protección contra los malos tratos.

proteccion contra las amenazas / formacion (arts. 38-47)

- Se añaden tres apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción: «4.
- Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «1.
- El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses.

jurisdiccion de los juzgados / perdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer (arts. 48-57)

- Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.
- Notificación de las sentencias dictadas por Tribunales.
- Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer.

competencias en el orden penal / de la medida de suspension del derecho a la tenencia, porte y uso de armas (arts. 58-67)

- Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número quinto de este artículo.
- De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad. 1.
- De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.

garantias para la adopcion de las medidas / delegados de la jefatura de la fiscalia (arts. 68-72)

- Garantías para la adopción de las medidas.
- Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.
- Delegados de la Jefatura de la Fiscalía.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 3. planes de sensibilización	Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y de personas de recon	3
Artículo 3. planes de sensibilización	d) Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de las víctimas y su entorno, las instituciones, los profesionales y de perso	3
Artículo 16. consejo interterritorial del sistema nacional de salud	n el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la Violencia de Género que apoye técnicamente y orien	16
Artículo 17. garantía de los derechos de las víctimas	mación y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social dest	17
Artículo 21. derechos laborales y de seguridad social	contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.	21
Artículo 21. derechos laborales y de seguridad social	la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.	21
Artículo 21. derechos laborales y de seguridad social	terior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar.	21
Artículo 21. derechos laborales y de seguridad social	ivo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.	21
Artículo 27. ayudas sociales	El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.	27
Artículo 27. ayudas sociales	oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.	27
Artículo 27. ayudas sociales	ma tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente	27
Artículo 37. protección contra los malos tratos	persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del der	37
Artículo 37. protección contra los malos tratos	echo a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercici	37
Artículo 37. protección contra los malos tratos	mpladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del dere	37
Artículo 37. protección contra los malos tratos	cho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercici	37
Artículo 37. protección contra los malos tratos	o de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.	37
Artículo 38. protección contra las amenazas	r una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del dere	38
Artículo 38. protección contra las amenazas	cho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el	38

4. Diferencias y puntos de confusión

objeto de la ley / publicidad ilícita / titulares de la acción de cesación y rectificación / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-19 bis). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

titulares de la acción de cesación y rectificación / bis / asistencia jurídica / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-19 bis frente a 20-28 bis). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

asistencia jurídica / bis / ter / protección contra los malos tratos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (20-28 bis frente a 28 ter-37). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

ter / protección contra los malos tratos / protección contra las amenazas / formación: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (28 ter-37 frente a 38-47). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

protección contra las amenazas / formación / jurisdicción de los juzgados / pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (38-47 frente a 48-57). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.